

حضرات مفتیان کرام دارالافتاء جمشید پور!

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

دھتکیڈ یہ بڑی مسجد جمشید پور مسلک احناف کی مسجد ہے، یہاں کچھ مقامی حضرات جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، فرض کی جماعت ہو جانے کے بعد اکثر اجتماعی طور پر مسجد کے اندر آ کر جماعت بنا کر نماز ادا کرتے ہیں، اور انہیں ساتھیوں نے روکا اور احاطہ مسجد سے باہر یا انفرادی نماز ادا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ احناف کے یہاں بھی مسجد میں دوبارہ جماعت کرنا جائز ہے، جب کہ ہم نے سنا ہے کہ جماعت ثانیہ مکروہ ہے، اس سلسلہ میں آپ حضرات ہماری راہنمائی فرمائیں۔
المستفتی: محمد وقار خان دھتکیڈ یہ (7209298257)

الجواب بعون الملک الوہاب:

جس مسجد کے امام ومؤذن متعین ہوں اور اس کے نمازی بھی معلوم ہو اس مسجد میں پنج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو اور نمازوں کی اوقات بھی متعین ہوں ایسی مسجد میں اگر ایک مرتبہ اذان و اقامت کے ساتھ اہل محلہ نے نماز ادا کر لی ہو تو دوبارہ باجماعت نماز ادا کرنا جمہور ائمہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ) کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ امام محمدؒ امام ابوحنیفہؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس مؤذن نے اذان دی اور لوگوں کے آنے کا انتظار کیا جب کوئی نہ آیا تو اس نے اقامت دی اور نماز پڑھی اس کے نماز پڑھنے کے بعد لوگ آئے تو مؤذن نہ ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے گا اور نہ اس مسجد میں دوبارہ جماعت بنائی جائے گی (اعلام العابد بحکم تکرار الجماعہ فی المسجد الواحد)۔

جماعت ثانیہ کے مکروہ تحریمی ہونے کے دلائل:

دلیل نمبر (۱) عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أختلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. (صحیح البخاری جلد ۱ صفحہ ۸۹ حدیث نمبر ۶۴۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ایندھن اکٹھا کروں پھر نماز کے لیے حکم دوں پس اذان کہہ دی جائے پھر کسی سے کہوں کہ وہ جماعت کی امامت کرے پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو مسجد کی جماعت میں نہیں پہنچے اور ان کے اوپر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔

وجہ استدلال: اگر مکرر جماعت کی گنجائش ہوتی تو پیچھے رہ جانے والوں کے پاس معقول عذر ہوتا کہ ہم دوسری تیسری جماعت میں شریک ہو جائیں گے، پس ان کو سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ بات اسی صورت میں معقول ہے جب کہ جماعت ثانیہ کا جواز نہ ہو (تحفۃ اللمعی/ ج ۱، ص ۵۴۵)۔

دلیل نمبر (۲): "عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد

صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم". (مجمع الزوائد، ج ۲، ص ۴۵ رقم الحديث ۲۱۷۷، ورجاله ثقات)

حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ کے کسی محلے سے نماز کے ارادہ سے مسجد نبوی تشریف لائے، آپ ﷺ نے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، آپ ﷺ اپنے گھر تشریف لے گئے، عورتوں کو جمع کیا اور باجماعت نماز ادا کی۔

استدلال: اگر جماعت ثانیہ جائز ہوتی تو آپ ﷺ مسجد نبوی کی فضیلت نہ چھوڑتے، آپ ﷺ کا گھر میں نماز پڑھنا جماعت ثانیہ کی کراہت کی کھلی دلیل ہے (تحفۃ الامعی / ج ۱، ص ۵۴۵)۔

دلیل (۳): مسجد نبوی میں جماعت ثانیہ کا کوئی واقعہ رسول اللہ ﷺ کی پوری دس سالہ زندگی میں پیش نہیں آیا، حالانکہ اس عرصہ میں یقیناً سیکڑوں مسلمان جماعت سے پیچھے رہے ہونگے گویا جماعت ثانیہ کے نہ ہونے پر مواظبت تامہ ہے، اور مواظبت تامہ سے جس طرح جانب فعل میں وجوب ثابت ہوتا ہے جانب ترک میں کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے (تحفۃ الامعی / ج ۱، ص ۵۴۵)۔

دلیل نمبر (۴): "عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا، فَرَفَعَ بِهِمَا إِلَى الْبَيْتِ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا. (مصنف عبدالرزاق، رقم الحديث ۳۸۸۳)

ترجمہ: حضرت علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مسجد آئے لوگوں کو احوال میں پایا کہ نماز پڑھ چکے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے دونوں شاگردوں علقمہ اور اسود کو گھر لے آئے اور ایک کو دائیں جانب اور ایک کو بائیں جانب کھڑا کیا اور جماعت سے نماز پڑھائی۔

استدلال: اگر جماعت ثانیہ جائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کی فضیلت نہ چھوڑتے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا گھر میں نماز پڑھنا جماعت ثانیہ کی کراہت کی کھلی دلیل ہے۔

❀ اس حدیث کی تشریح میں غیر مقلد عالم شیخ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ اگر جماعت ثانیہ مسجد محلہ میں مطلقاً جائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود گھر میں جماعت نہ کرواتے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں فرض ادا کرنا افضل ہے اور مجھے ایک حدیث ایسی ملی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ موقوف حدیث حکما مرفوع ہے۔

دلیل نمبر (۴): "ويكره تكرار الجماعة باذان وإقامة في مسجد محلة لافي مسجد طريق او مسجد لا امام له ولا مؤذن ويكره أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير انه بدعة كما في رسالة السندي قوله (باذان وإقامه الى الخ) والمراد بمسجد المحلة ماله امام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها"..... قال في المنبع والتقيد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع وبالاذان الثاني احتراز اعم اذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير اذان حيث يباح اجماعا. (رد المحتار على در مختار مع الشامی ص ۳۴۲)

دلیل نمبر (۵): ونقل عن ابی حنیفہ أنه قال لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له امام راتب. (نصب الراية جلد ۲ صفحہ ۵۸)

ترجمہ: حضرت امام ابوحنیفہ سے منقول ہے کہ جس مسجد میں متعین امام ہو وہاں دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

دلیل عقلی: دوسری جماعت سے لوگوں کے دلوں میں پہلی جماعت کی اہمیت وعظمت ختم ہو جائے گی اور اس سے پہلی جماعت کے افراد کم ہو جائیں گے اور ہر ایک سوچے گا میں دوسری جماعت میں شریک ہو جاؤں گا جب کہ احادیث میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور تاکید آئی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کثرت بھی مطلوب ہے اور اس بار بار کی جماعت کرانے میں کثرت کے بجائے تقلیل ہے۔

آپ کے پیش کردہ احادیث کا مطلب:

آپ نے سوال نامے کے ساتھ "فقہ السنۃ" نامی کتاب سے جو اسکرین شاٹ بھیجا تھا اس میں تین دلیلیں پیش کی گئی ہیں، ذیل میں ہر ایک حدیث کا مطلب وجواب ملاحظہ فرمائیں:

❀ پہلی دلیل حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک آدمی اس وقت مسجد میں آیا جب کہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

کون ہے جو اس شخص پر صدقہ کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۵)

جواب: اس حدیث کا جماعت ثانیہ سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، کیوں کہ عرف میں جماعت ثانیہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں امام و

مقتدی سب فرض پڑھنے والے ہوں، مذکورہ واقعہ میں مقتدی منتقل ہے (تحفة الالمعی شرح سنن الترمذی/ ج ۱، ص ۵۴۵)۔

❀ دوسری حدیث جو حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ایسی مسجد میں پہنچے جہاں جماعت ہو چکی تھی،

انہوں نے اذان و اقامت کہی، پھر باجماعت نماز ادا کی۔ (صحیح البخاری/ باب فضل صلاة الجماعة تعلیقاً)

جواب: تو ممکن ہے وہ مسجد طریق ہو اور مسجد طریق میں سب کے نزدیک جماعت ثانیہ جائز ہے، اور اس تخصیص کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود

حضرت انسؓ سے یہ بات مروی ہے کہ جب صحابہؓ کی جماعت فوت ہو جاتی تھی تو وہ تنہا نماز پڑھتے تھے۔ یہ قول جماعت ثانیہ کی نفی پر صریح دلیل ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ آپؐ نے اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی ہے، جبکہ بار بار اذان کا محلہ کی مسجد میں کوئی بھی قائل نہیں۔ پس لامحالہ وہ مسجد طریق کا واقعہ ہے (تحفة الالمعی شرح سنن الترمذی/ ج ۱، ص ۵۴۵)۔ اور مسجد شارع میں جماعت ثانیہ کی عند الاحناف بھی اجازت ہے۔

❀ تیسری حدیث جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ رات کو اپنے کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور کمرے کی دیوار چھوٹی تھی ایک رات لوگوں نے آپؐ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور آپؐ کی نماز کے ساتھ (یعنی آپ ﷺ کی امامت میں) نماز پڑھنے لگے۔

جواب: یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ رات کو اپنے کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپؐ نفل نماز پڑھتے تھے یا تہجد پڑھتے تھے اس میں لوگ آکر آپ ﷺ کی امامت میں نماز پڑھنے لگے۔ (ظاہر ہے کہ یہ روایت نفل سے متعلق ہے، جماعت ثانیہ پر اس سے استدلال نہیں ہو سکتا)۔

خلاصہ

یہ ہے کہ جس مسجد کے امام و مؤذن متعین ہوں اور اس کے نمازی معلوم ہوں تو اس مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ اگر اہل محلہ نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی ہو تو اس مسجد میں جماعت ثانیہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، (البتہ راستے کی مسجد میں مسافرین کے لیے جماعت ثانیہ کی اجازت ہے)، لہذا ان حضرات کا یہ کہنا کہ ”احناف کے یہاں بھی مسجد میں دوبارہ جماعت کرنا جائز ہے“، صحیح نہیں ہے۔ اور آپؐ نے جو سنا ہے کہ جماعت ثانیہ مکروہ ہے، درست ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ:

(مفتی) محمد معاذ قاسمی

۵ محرم الحرام ۱۴۴۸ مطابق ۲۱ جون ۲۰۲۶ء

الجواب صحیح:

(مفتی) محمد مصعب خان قاسمی

الجواب صحیح:

(مفتی) عبدالرؤف قاسمی

عارضی مقام:

مدرسہ حنفیہ، روڈ نمبر ۱۳ اے، جواہر نگر، مانگو، جشید پور

دارالافتاء (آن فیشل نمبر):

+91 8092732910

اوقات ملاقات:

جمعہ کے علاوہ دنوں میں: صبح ۷ تا نمازِ عشاء